

Договір №_____

м. Київ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в особі директора ЯЦУНСЬКОГО Тараса Петровича, що діє на підставі _____ Р. Статуту.

_____ (далі – Покупець) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮСК УКРАЇНА», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі виконавчого директора Іваниці Є.П., (який діє на підставі Довіреності від 05.01.2023р., що посвідчена нотаріусом Вінни Розендаль Ськодт країна Данія м. Орхус та апосталізовано 13.01.2023р. за № 2350B28С Міністерством закордонних справ Данії)(далі - Постачальник), разом – Сторони (кожен окремо Сторона), уклали цей Договір поставки (далі – Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник передає у власність Покупцеві (далі - Товар), а Покупець приймає та оплачує даний Товар.
- 1.2. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності та не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Інформація щодо товару (назва, артикул, кількість) та його вартості вказана у рахунку (рахунку-фактурі), який складається Постачальником та надається Покупцеві.
- 2.2. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.
- 2.3. Підставою для проведення розрахунків є рахунок (рахунок – фактура), наданий Покупцеві Постачальником будь-яким способом. Оплата Покупцем рахунку (рахунку-фактури) є підтвердженням згоди на придбання Товару, вказаного в такому рахункові (рахункові-фактурі), на умовах цього Договору.
- 2.4. Оплата Товару, проданого за цим Договором, здійснюється ПОКУПЦЕМ, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в порядку передоплати у розмірі 100% суми, зазначеної в рахунку (рахунку-фактурі), на поточний рахунок Постачальника.
- 2.5. Ціна Договору складається з суми вартості партій Товару, поставлених Постачальником протягом строку дії Договору та вказаних у видаткових накладних. Загальна вартість Товару, поставленого Постачальником протягом строку дії Договору, не може перевищувати 1 000 000 (один мільйон) грн. з урахуванням ПДВ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов'язаний:

- 3.1.1. Приймати поставлений Товар відповідно до умов цього Договору.
- 3.1.2. Своєчасно на підставі рахунку (рахунку-фактури) та в повному обсязі передоплатою сплачувати грошові кошти за Товар.
- 3.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання цього Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Покупець має право:

- 3.2.1. Ініціювати внесення змін до цього Договору.
- 3.2.2. У разі невиконання (неналежного виконання) Постачальником зобов'язань, передбачених цим Договором, достроково розірвати цей Договір у порядку, визначеному цим Договором.
- 3.2.3. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

3.3. Постачальник зобов'язаний:

- 3.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, погоджені сторонами. При цьому сторони передбачають, що строки поставки починають відраховуватись для Постачальника не раніше

отримання ним від Покупця 100% передплати вартості Товару, вказаної в рахункові (рахункові-фактурі).

3.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 4 цього Договору.

3.3.3. Вчасно надати Покупцю всі необхідні документи, передбачені цим Договором та діючим законодавством України.

3.3.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.4. Постачальник має право:

3.4.1. Вчасно та в повному обсязі отримувати плату за Товар.

3.4.2. Не здійснювати поставку Товару, вартість якого не сплачена в повному обсязі.

3.4.3. Відмовити у поверненні придбаного товару за цим договором відповідно до умов необмеженої політики повернення компанії ТОВ «ЮСК Україна». На товари, придбані за даним Договором, послуга «гарантія ціни» не розповсюджується.

3.4.4. У разі невиконання (неналежного виконання) Покупцем зобов'язань, передбачених розділом 3.1 цього Договору, ініціювати внесення змін або достроково розірвати цей Договір у порядку, визначеному цим Договором.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Постачальник повинен передати Покупцю товар, якість якого відповідає чинним в Україні технічним умовам та стандартам, усувати виявлені Покупцем недоліки Товару.

4.2. Початок перебігу гарантійного строку розпочинається з моменту підписання обома сторонами Акту прийому-передачі Товару, видаткової накладної чи іншого документу, який підтверджує факт передачі Товару.

4.3. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами) на основний виріб та складає не менше 12 календарних місяців.

4.4. У разі виходу з ладу поставленого Товару Постачальник за погодженням сторін приймає рішення або про безкоштовне відновлення його справності або про заміну Товару, що вийшов з ладу відповідно до положень законодавства України.

4.5. В разі виявлення Покупцем прихованих недоліків Товару він запрошує представника Постачальника для складання двостороннього Акту про виявлені приховані недоліки Товару та Сторони погоджують строк та умови їх усунення згідно вимог законодавства України.

4.6. В разі ненадходження письмових претензій Постачальнику щодо кількості, асортименту та якості Товару від Покупця під час приймання Товару в місці поставки вважається, що Постачальник виконав зобов'язання щодо поставки Товару за даним Договором своєчасно, належним чином та в повному обсязі. Жодних претензій по кількості, асортименту та якості Товару після цього не приймається, крім виявлення Покупцем прихованих недоліків в Товарі.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Місце поставки: поставка Товару здійснюється за рахунок Покупця (Самовивіз) зі складу/магазину Постачальника, погодженого Сторонами окремо.

5.2. Транспортування: транспортом Покупця.

5.3. Днем поставки Товару є день фактичної передачі Товару Покупцю, що засвідчується підписами сторін (їх представників) у видатковій накладній чи іншому документі, який підтверджує факт передачі Товару.

5.4. Як тільки оплачений Покупцем Товар буде готовий до видачі, магазин проінформує про це за допомогою смс-повідомлення на контактний номер телефону. Постачальник вважається таким, що дотримався погодженого строку поставки Товару, якщо Товар доставлено в місце поставки в погоджені строки та Покупця повідомлено про це в передбачений цим пунктом спосіб.

6. ТАРА ТА УПАКУВАННЯ

6.1. Товар повинен бути упакований у відповідну тару, що забезпечує схоронність Товару під час перевезення і збереження.

- 6.2. Маркування на упаковці Товару повинно містити інформацію, передбачену частиною першою статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів».
- 6.3. Вартість тари та упаковки входять у ціну Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 7.2. Сплата Стороною визначених цим Договором та/або чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та/або упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
- 7.3. Сплата Стороною та/або відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), настання яких Сторони не могли передбачити, зокрема таких як: аварія, катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, війни, страйки, епідемія, акти (рішення) органів влади тощо.
- 8.2. При настанні форс-мажору Сторона, для якої створилися неможливі умови щодо виконання зобов'язань, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 24 годин з моменту їх настання.
- 8.3. Факт настання і термін дії обставин непереборної сили за вимогою однієї з Сторін підтверджується актом Торгово-промислової палати України або іншим уповноваженим державним органом України.
- 8.4. Після закінчення терміну дії форс-мажору Сторони повинні виконати свої зобов'язання в порядку, передбаченому цим Договором, якщо це можливо з огляду на характер обставин непереборної сили.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін та діє до «__» _____ року включно, але в будь-якому випадку - до повного викомоменту нання сторонами своїх зобов'язань. У випадку, якщо жодна зі сторін не ініціювала розірвання договору, він автоматично буде пролонгований на рік.
- 9.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору. При цьому Сторона, яка бажає розірвати цей Договір, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому до дати припинення дії Договору Сторони повинні врегулювати взаємні грошові розрахунки.
- 9.3. Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Цей Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Покупця та Постачальника.
- 10.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про всі зміни у своїй діяльності, які можуть вплинути на дотримання умов цього Договору.
- 10.3. Сторони домовились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов'язань за Договором, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 10.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
- 10.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, дискусії, пропозиції

домовленості та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.6. Сторони домовились при виконанні цього Договору не обмежувати співробітництво цим Договором, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

10.7. Сторони цим підтверджують, що вони є резидентами України.

10.8. На момент укладання договору Покупець має статус платника _____ не є платником податків

10.9. На момент укладання договору Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

10.10. Сторони підтверджують чинність та належність електронних листів та смс-повідомлень, які надсилаються Постачальником Покупцеві за реквізитами, вказаними Покупцем в цьому Договорі, після його укладення з питань погодження та підтвердження умов цього Договору та його виконання.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Постачальник:	Покупець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮСК УКРАЇНА»	КНП «Золочівська центральна районна лікарня»
Адреса: 01042 м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд.2 тел. (044)321-02-70 officeua@jysk.com	УКРАЇНА, 80700, м.Золочів вул. Коновальця Є., 48
IBAN UA533808050000000026005439425 в АТ «Райфайзен Банк» МФО 380805 ЄДРПОУ 37642136 ІПН: 376421326504	Р/Р UA243257960000026000301732118 МФО 325796 ТБВВ №10013/065 філія ЛОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 01996272 ІПН 019962713192
Керуючий магазином 	Директор КНП «Золочівська ЦРЛ» _____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ М.П.